

1529020-25.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529020-25.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529020-25.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325659/2021 - 14º D.P. PINHEIROS, 21691800 - 14º D.P. PINHEIROS, 6795/21/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2325659 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLLON EDUARDO DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Drª. Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

MARLLON EDUARDO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I (vítima Adriana Prado); artigo 157, §2º-A, inciso I por três vezes (vítimas Adriana Adriani, Caio e Lucimar) e artigo 157, §2º-A, inciso I, cc artigo 61, inciso II, alínea h (vítima Sônia), tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 09h30, na Rua Luminárias, altura do numeral 94, nesta Cidade e Comarca, previamente ajustado e agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma aliança, um aparelho celular Apple/Iphone 11, uma bolsa com documentos, um aparelho eletrônico Apple/Ipad Pro 2018, um óculos da marca Ray-ban, avaliado em R\$ 100,00 e uma

necessária da marca Casa Ideia, avaliada em R\$ 30,00, todos bens pertencentes à vítima Adriana Prado Lima.

Consta também da denúncia que, no dia no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 06h50, na Rua Luminárias, altura do numeral 94, nesta Cidade e Comarca, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular Apple/Iphone X, pertencente à vítima Caio Locatelli de Medeiros. Consta ainda que, no dia no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 06h45, na Rua Luminárias, altura do numeral 101, nesta Cidade e Comarca, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma aliança, um aparelho celular e uma bolsa contendo bens diversos, documentos e cartões bancários pertencentes à vítima Sonia Maria Bolzan Garzi, com 64 anos ao tempo do crime. Consta também que, no dia no dia 27 de novembro de 2021, por volta das 06h45, na Rua Luminárias, altura do numeral 101, nesta Cidade e Comarca, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca Samsung e uma bolsa contendo documentos, chaves e cartões bancários pertencentes à vítima Lucimar Gonçalves.

Por fim, consta da denúncia que, no dia no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 06h15, na Rua Luminárias, altura do numeral 102, nesta Cidade e Comarca, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G9 Play e uma bolsa contendo documentos e cartões bancários pertencentes à vítima Adriana Adriani. Narram os autos que o acusado se escondia em uma residência em estado de abandono, na Rua Luminárias, nº 80, e efetuava os roubos contra motoristas que aguardavam o semáforo existente. Após realizarem campanha e perseguição os policiais conseguiram deter Marllon. Na residência foi encontrado um simulacro de arma de fogo e parte dos bens roubados.

O acusado foi preso em flagrante delito aos 30 de novembro de 2021 (fl. 09), sendo a prisão convertida em preventiva aos 01 de dezembro de 2021 (fls. 76/79).

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2021 (fls. 98/99), o acusado foi citado (fl. 104) e apresentou resposta à acusação (fl. 110).

O recebimento da denúncia foi mantido à fl. 111 e, após disponibilização de data Decrim, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fl. 113).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as quatro vítimas e quatro testemunhas comuns, havendo desistência das partes em relação às demais. Ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, a Defesa postulou a concessão de prazo para juntada aos autos de laudo médico do acusado (fls. 174/175).

A Defesa anexou laudo indicando a semi-imputabilidade do réu, pugnando subsidiariamente pela realização de incidente de insanidade mental (fls. 179/186). O Ministério Público opinou pela instauração do incidente de insanidade (fls. 189), o que foi determinado em fls.191.

Em fls. 194 e 199/200 as partes apresentaram quesitos.

O laudo psiquiátrico do réu foi juntado em fls. 233/238, sendo homologado em fls. 245.

O representante do Ministério Público apresentou alegações finais em fls. 251/260, postulando a parcial procedência da ação penal. Entendeu comprovados os fatos descritos na denúncia, requerendo apenas o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. Requereu a consideração do resultado do laudo pericial na dosimetria penal, bem como a reincidência do réu e, no caso do roubo contra a vítima Sonia, o cômputo da agravante relativa à idade da vítima. Pleiteou o reconhecimento do crime continuado, fixando-se o regime fechado para o cumprimento da pena.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, a alegar a inconsistência e insuficiência da prova acusatória, em especial diante da ausência de reconhecimento judicial do réu por todas as vítimas e testemunhas presenciais, refutando a higidez do reconhecimento efetuado na fase policial. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, afastando-se a agravante relativa ao delito

cometido contra a vítima Sonia, por não ter o réu ciência da condição dela. Pleiteou, ainda, o afastamento da agravante do emprego da arma de fogo e do concurso de agentes, reconhecendo-se a continuidade delitiva entre os crimes, com aumento de pena na fração mínima, bem como a diminuição máxima da pena em razão da semi-imputabilidade. Requereu, por fim, a fixação de medida de segurança de tratamento ambulatorial ao réu ou, subsidiariamente, de regime prisional menos gravoso para início do cumprimento da reprimenda (fls. 264/278).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 10/17, 25/26, 30/31, 34/35, 37/38, 46/48 e 64/65), auto de exibição e apreensão (fls. 39/40, 49), auto de reconhecimento de objeto (fls. 24, 28 e 43), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09), auto de reconhecimento pessoal (fls. 23, 33, 42 e 53), pelos reconhecimentos realizados em juízo e pela prova oral produzida.

A vítima Adriana Adriani reconheceu o réu apresentado em Juízo. Disse que estava parada no farol, às 6h15, na esquina com a Rua João Moura. O réu já se aproximou e entrou na frente do carro, colocando a mão na cintura, como se estivesse mexendo em algo, e mandando desligar o carro. Aproximou-se e exigiu bolsa, celular, Ele dizia que iria "meter bala" na cara da vítima. Fez o BO no mesmo dia. No dia seguinte, foi informada que o réu havia sido preso, então dirigiu-se à delegacia para fazer o reconhecimento.. O réu foi colocado sozinho para reconhecimento. Ele não tinha máscara, usava apenas uma touca na cabeça, era possível ver o seu rosto nitidamente. Não recuperou o celular e outros pertences, o réu disse aos policiais que havia entregue em uma favela

A vítima Adriana Prado Lima reconheceu o acusado. Disse que estava parada no semáforo, por volta de 9h da manhã, quando um indivíduo se aproximou. De início, achou que fosse um pedinte. Na sequência, o indivíduo mostrou a arma, que estava na cintura. Outro indivíduo se aproximou do outro lado, pedindo os pertences da vítima, que entregou tudo. Um deles tentou abrir a porta do carro, mas não conseguiu. Os dois deixaram o local com os pertences dela. Fez o boletim de ocorrência on-line, logo na sequência. Alguns dias depois, soube que o réu fora preso, e em razão de filmagens feitas pelos vizinhos. Foi até a delegacia e recuperou apenas um clipe de óculos, teve um grande prejuízo, inclusive seu iPad foi levado. Realizou o reconhecimento do réu na delegacia, mas havia outras pessoas ao lado dele, para comparação. Também havia outras vítimas moradores da região, os quais informaram que o réu praticava os delitos e entrava na casa dele, próxima aos fatos. A arma parecia de verdade, quem a trazia era o próprio réu hoje apresentado, ele estava muito próximo dela. Não sabe distinguir um simulacro de uma arma de verdade. Não viu para onde o réu foi na sequência, isso foi visualizado apenas posteriormente, pela filmagem feita por vizinhos.

A vítima Sonia Maria Bolzan Garzi não foi capaz de reconhecer o réu, porque ele estava com um lenço preto no rosto. Ele se aproximou no farol da João Moura com a Luminárias, por volta de 6h40, era quarta-feira. O réu já estava com arma na mão, encostada próxima da cabeça da vítima. Exigiu aliança, bolsa e celular, que foram entregues pela vítima. Fez o boletim de ocorrência on-line, e cerca de uma a duas semanas depois foi chamada à delegacia. Reconheceu sua bolsa e carteira. Não recuperou aliança, celular, documentos e outros pertences. Na delegacia não foi capaz de reconhecer o réu na delegacia em razão dele estar de rosto coberto. Havia outras vítimas na delegacia, algumas delas disseram que o réu praticara o roubo sem máscara. Não é conhecedora de armas,

A vítima Caio Locatelli de Medeiros reconheceu o acusado . Disse que parou no farol da Luminárias com a João Moura, por volta das 6 da manhã, quando o réu se aproximou pela frente do carro, do lado direito. Fez um movimento para chamar a atenção da vítima, instante em que ele levantou a camisa e mostrando uma arma em sua cintura.

Não entende de armas, mas parecia de verdade. O réu exigiu o celular da vítima, que foi entregue. Cerca de duas semanas depois foi chamado à delegacia para fazer o reconhecimento, que foi feito em sala própria. Não se lembra se o réu estava de máscara naquele dia, mas tem certeza quanto ao reconhecimento.

A vítima Lucimar Gonçalves disse que havia parado no semáforo da Luminárias com a João Moura, quando o réu se aproximou pela frente do veículo, retirando de sua cintura um objeto que parecia uma arma. Não saberia dizer se se tratava de um simulacro ou uma arma de verdade. , Aproximou-se do vidro, instante em que a vítima levantou as mãos e fez menção à saída do carro. O réu disse para a vítima entregar apenas a bolsa e o celular, o que foi feito. Cerca de duas semanas depois foi chamada à delegacia, onde recuperou alguns cartões de crédito. O celular não foi recuperado. O réu estava com um capuz na cabeça, mas sem máscara de proteção, razão pela qual pode ver perfeitamente os traços do réu.

A testemunha Christian Larios Santalla, policial civil, disse que recebeu a notícia de roubos diários, no local dos fatos, por moradores de um condomínio situado na frente do cruzamento. Os vizinhos mostraram diversas filmagens, as quais apontavam o réu correndo para uma residência bem próxima do local. No dia da prisão, o depoente realizava campanha justamente com a finalidade de flagrá-lo. O depoente não viu o exato instante da abordagem, foram vizinhos que o alertaram, tão logo o roubo ocorreu. Na sequência, ingressou na casa para onde o réu se dirigiria, Era uma casa muito grande, de alto padrão, mas em situação de abandono. Vizinhos disseram que a casa era do pai do réu. O réu conseguiu correr e sair da residência, indo na direção do metrô Vila Madalena. A polícia militar veio em apoio, inclusive presenciou a prisão. Todos voltaram com o réu até a casa, onde foram localizados os pertences das vítimas. O réu admitiu a prática delitiva. Não conhecia o réu anteriormente. Muitas vítimas foram à delegacia e reconheceram o réu, bem como o simulacro de arma, que as vítimas disseram acreditar ser de verdade. Foi o próprio depoente que contatou as vítimas. Lembra-se de ter buscado todas as vítimas dos últimos 30 dias. De início o réu resistiu à prisão, mas posteriormente colaborou com a polícia, voluntariamente mostrando onde estariam os pertences das vítimas. O simulacro estava escondido no quadro de energia. Não encontrou arma de fogo verdadeira no local.

A testemunha Mary Ann Von Bismark apontou o indivíduo de número 3 como autor dos fatos. Disse que mora no prédio na frente do cruzamento onde ocorriam os fatos. Disse que filmou a última ação do réu, no dia que ele foi preso. O réu se aproximou pelo capô do carro, na sequência se dirigia ao vidro do motorista, com a arma ao lado, mostrava para a vítima e retirava os bens. Naquele dia os vizinhos se ajustaram para surpreender o réu em flagrante, pois ele praticava os mesmos fatos quase diariamente. O único fato presenciado pela depoente foi aquele do dia em que o réu foi preso. Os outros viu apenas pelas filmagens dos vizinhos.

A testemunha Evelyn de Oliveira Souza Casini reconheceu o réu apresentado em Juízo. Disse que na ocasião anterior à prisão do réu, por volta de 6h da manhã, avistou o réu saindo da casa dele, colocando a mão no capô do carro e, na sequência, aproximando-se do vidro da motorista, retirando os bens da vítima e voltando pra casa, na sequência. Era possível ver que o réu usava um objeto muito parecido com uma arma de fogo para abordar as vítimas. Não daria pra saber se era uma arma de fogo verdadeira ou uma réplica. A abordagem ocorria no farol da João Moura com a Luminárias A depoente visualizou o réu entrando na casa e saindo de novo para praticar o mesmo fato. Filmou a ação completa do réu e levou à delegacia. Outros moradores do prédio também filmaram, avisavam no grupo de whatsapp e levaram à polícia. Sempre que ocorriam os fatos a polícia era chamada, mas quando chegava ao local, o roubo já não estava no local. Na delegacia conseguiu reconhecer o réu. A depoente filmou a prisão do réu.

A testemunha Iago Martins Múrcia, policial militar disse que já haviam sido informados sobre a ocorrência de roubos no local citado na denúncia, por isso estavam patrulhando por ali. Naquele dia, receberam informação via COPOM de que acabara de ocorrer um roubo, e que o indivíduo entrara em uma residência. Foram até o local e avistaram o réu, que conseguiu fugir e foi detido na estação de metrô. O réu admitiu a prática delitiva, mostrou os pertences das vítimas, que estavam na

casa juntamente com um simulacro de arma de fogo e uma faca. Não foram encontrados outros objetos ilícitos com o réu.

Em Juízo, o réu confessou a prática de todos os delitos descritos na denúncia. Disse que a residência era do pai, mas em razão da internação dele por câncer, passou a cuidar da residência. Não queria mais morar com sua mãe, porque brigava muito com ela. Não havia alimentos na casa, então decidiu praticar os crimes para conseguir bens, especialmente comida. Usava um simulacro de arma de fogo para abordar as vítimas. Admite que praticou um dos fatos na companhia de indivíduo chamado Ronaldo, nos demais estava sozinho. Já foi condenado por roubo. Sofreu um acidente de moto e ficou um mês em coma, tem sequelas da doença, inclusive retardo mental, queria receber o benefício de prisão domiciliar. Estudou até o terceiro colegial. Trabalhava com o pai.

Como visto, ao contrário do alegado pela Defesa, a confissão do réu foi integralmente corroborada pela prova oral produzida, não se encontrando isolada nos autos.

As vítimas confirmaram que foram abordadas pelo acusado, enquanto estavam paradas no sinal semaforico. Contaram que o réu empunhava uma arma e exigiu a entrega dos pertences, e no delito praticado contra a vítima Adriana Prado, o réu estava acompanhado por um comparsa. Ressalta-se, ainda, que tanto na fase policial quanto em juízo as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas o acusado como sendo o autor do crime, com exceção da vítima Sonia, o que é perfeitamente compreensível, considerando que o acusado estava com o rosto coberto por um pano. Tal ausência de reconhecimento, contudo, foi suprida pelas declarações da testemunha presencial, bem como pela espontânea confissão judicial do réu.

Assim, é certo que a firmeza das declarações das vítimas afasta quaisquer máculas suscitadas pela defesa. Como é cediço, a palavra da vítima não deve ser desqualificada, mormente em se tratando de crime patrimonial no qual não se comprovou qualquer animosidade que desautorizasse o teor das declarações.

Nesse sentido: Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu.” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186), “Em sede de roubo, é possível que a condenação do agente se escore nas palavras da vítima, quando o seu depoimento na polícia e em juízo for harmônico e coerente, não havendo qualquer motivo para que mentisse, incriminando pessoa até então desconhecida.” (RJTACRIM 37/276) e “Em se tratando de crime de roubo, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito.” (RJTACRIM 36/335).

“Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir. Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em delitos contra o patrimônio.” (Apelação Criminal, nº 0007991-78.2002.8.26.0609, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 26/03/14).

Ademais, não há prova de que tenha sido a vontade dos ofendidos influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos nas fases policial e judicial, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de convicção.

Destaque-se, ainda, que a alegada nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas, efetuado na fase policial, por inobservância às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de macular a prova produzida sob o crivo do contraditório. Nesse passo, firme o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento dos tribunais superiores, consoante recentíssimo julgado, abaixo destacado:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendido, em preliminar, nulidade do processo pela inobservância das formalidades

do reconhecimento pessoal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória.

1. Nulidade do processo pela inobservância das formalidades

do reconhecimento pessoal. Inocorrência. A vítima efetuou

o reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante na fase inquisitiva, confirmando o último em Juízo. Ainda, o art. 226 do CPP não é norma cogente, pois estabelece meras recomendações quando do reconhecimento pessoal. 2. Condenação legítima.

Acusado que, mediante grave ameaça com emprego de arma contra a vítima, subtraiu, para si, um par de tênis, uma bermuda e a quantia de R\$ 50,00 em espécie,

pertencente ao estabelecimento comercial "Loja do

Japonês". Reconhecimento fotográfico e pessoal positivos na fase inquisitiva, bem como pessoal na fase judicial. Coesos relatos da vítima, bem traduzindo a verdade

formal, comprovaram a ocorrência de subtração com grave ameaça. Idoneidade dos

relatos da vítima. Precedentes. Inviável absolvição. 3. Dosimetria. Pena-base que

merece pequeno reparo, para afastar o aumento imposto, fixando-a, então, no patamar mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 444 do C. STJ. Parcial provimento, afastada

a preliminar". (TJ-SP - Apelação Criminal n.º 0004102-65.2015 - j. 30/09/2020.

De outro lado, nada há a desqualificar ou macular com imparcialidade a narrativa dos policiais, não havendo motivos para que acusassem falsamente o réu.

É certo que os depoimentos dos policiais não merecem reparos se acompanhados de

outros elementos de prova, quando prestados em uníssono, com coerência e plena

segurança, sendo esta a hipótese dos autos. Este o entendimento dominante nos

Tribunais, confira-se: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.

TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA

COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Orienta-se a

jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob

o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime

quando em harmonia com os elementos constantes dos autos (...) 5. Habeas corpus não

conhecido" (STJ, HC 211203/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe

03.11.2015).

Ressalte-se, ainda, que no caso em tela o depoimento dos policiais é corroborado

pelo relato das vítimas e das testemunhas presenciais ouvidas, bem como pela

confissão judicial do réu, formando quadro robusto e suficiente à condenação penal.

No tocante à qualificadora do concurso de agentes, no crime praticado contra

Adriana Prado Lima, ressalte-se que a vítima apresentou depoimento firme e coeso,

esclarecendo que foi abordada por dois indivíduos. Disse que um deles portava uma

arma de fogo e dirigiu-se a porta do passageiro direito onde subtraiu seus

pertences. Ato contínuo o segundo indivíduo exigiu a entrega das jóias, bolsa e

aparelho celular. Clara, daí, a união de esforços com vistas à consecução e

consumação da infração, pelo que não prospera a tese defensiva postulando o

afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes, diante da alegada

inexistência de comprovação do liame subjetivo entre os agentes.

Todavia, em que pese as vítimas terem sido enfáticas quanto ao emprego de armas de

fogo pelo acusado, merece ser afastada tal causa de aumento de pena, pois

constatado que se tratava de simulacro de arma de fogo, o que de plano impede a

majoração da pena.

De outro lado, quanto à agravante relativa à vítima Sonia, descabido o afastamento,

pois sua natureza é objetiva, pouco importando que o réu não soubesse que se

tratava de pessoa idosa.

Finalmente, não é o caso de acolhimento do pedido da defesa para substituição da

pena privativa de liberdade por medida de segurança de tratamento ambulatorial.

Cabível, tão somente, a redução da pena, nos termos do parágrafo único do artigo 26

do Código Penal, pois o réu não pode ser considerado inimputável. Com efeito, o

laudo pericial de fls.233/238 atestou que o réu, ao tempo da ação, não era

inteiramente incapaz de entender as consequências de seu ato ou determinar-se de

acordo com tal entendimento. O médico perito concluiu que a capacidade de

compreensão e autodeterminação do réu encontrava-se diminuída, mas não era

inexistente. Assim, afasta-se a hipótese de inimputabilidade, sendo imperiosa a

aplicação de pena ao réu, ainda que diminuída.

Portanto, diante do firme conjunto probatório amealhado aos autos, e afastadas as teses defensivas, imperiosa a condenação do réu pelos delitos descritos nos artigos 157, §2º, inciso II (vítima Adriana Prado); artigo 157, caput, por três vezes (vítimas Adriana Adriani, Caio e Lucimar) e artigo 157 caput c.c. artigo 61, inciso II, alínea h (vítima Sônia).

Passo à dosimetria das penas.

1. Roubo praticado contra a vítima Adriana Prado Lima

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, não verifico motivos para ensejarem a elevação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual a fixo 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (fls. 69 - processo nº 1502207-92.2020.8.26.0228), pelo que aumento sua pena em 1/6. Todavia, em razão da atenuante da confissão, dou por compensadas tais circunstâncias, restando a pena inalterada.

Presente a causa de aumento do §2º do artigo 157, inciso II, aumento a pena aplicada em 1/3, resultando em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando a semi-imputabilidade do réu, indicada no laudo de fls.233/238, reduzo a pena em 2/3, com fundamento no artigo 26, § único, do Código Penal resultando em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 4 dias-multa.

2. Roubo com relação à vítima Sônia Maria Bolzan Garzi

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, não verifico motivos para ensejarem a elevação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual a fixo 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as agravantes da reincidência específica (fls. 69 - processo nº 1502207-92.2020.8.26.0228) e a relativa ao artigo 61, inciso II, alínea h. Presente ainda a atenuante da confissão, com a qual dou por compensada com agravante da reincidência específica. Assim, mantendo-se a agravante do crime cometido contra pessoa maior de 60 anos, aumento a pena em 1/6, totalizando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Considerando a semi-imputabilidade do réu, indicada no laudo de fls.233/238, reduzo a pena em 2/3, com fundamento no artigo 26, § único, do Código Penal, resultando em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 3 dias-multa, a qual torno definitiva, na ausência de causas de aumento e diminuição.

3. Roubo praticado contra a vítima Adriana Adriani

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, não verifico motivos para ensejarem a elevação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual a fixo 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (fls. 69 - processo nº 1502207-92.2020.8.26.0228), pelo que aumento sua pena em 1/6. Todavia, em razão da atenuante da confissão, dou por compensadas tais circunstâncias, restando a pena inalterada.

Considerando a semi-imputabilidade do réu, indicada no laudo de fls.233/238, reduzo a pena em 2/3, com fundamento no artigo 26, § único, do Código Penal resultando em 1 ano e 4 meses de reclusão e 3 dias-multa, a qual torno definitiva, na ausência de causas de aumento e diminuição.

4. Roubo praticado contra a vítima Caio Locatelli de Medeiros

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, não verifico motivos para ensejarem a elevação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual a fixo 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (fls. 69 - processo nº 1502207-92.2020.8.26.0228), pelo que aumento sua pena em 1/6. Todavia, em razão da atenuante da confissão, dou por compensadas tais circunstâncias, restando a pena inalterada.

Considerando a semi-imputabilidade do réu, indicada no laudo de fls.233/238, reduzo a pena em 2/3, com fundamento no artigo 26, § único, do Código Penal resultando em 1 ano e 4 meses de reclusão e 3 dias-multa , a qual torno definitiva, na ausência de causas de aumento e diminuição.

5. Roubo praticado contra a vítima Lucimar Gonçalves

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, não verifico motivos para ensejarem a elevação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual a fixo 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (fls. 69 - processo nº 1502207-92.2020.8.26.0228), pelo que aumento sua pena em 1/6. Todavia, em razão da atenuante da confissão, dou por compensadas tais circunstâncias, restando a pena inalterada.

Considerando a semi-imputabilidade do réu, indicada no laudo de fls.233/238, reduzo a pena em 2/3, com fundamento no artigo 26, § único, do Código Penal resultando em 1 ano e 4 meses de reclusão e 3 dias-multa , a qual torno definitiva, na ausência de causas de aumento e diminuição.

Cinco foram os crimes de roubo praticados, e por seu tempo e modo de execução, encontram-se preenchidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal, nos termos postulados pelo representante ministerial . Assim, e considerando terem sido praticados contra vítimas diferentes, mediante grave ameaça, cabível a incidência do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal. Será aplicada unicamente a pena do delito mais grave (o de roubo praticado mediante concurso de agentes, cuja pena foi fixada em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 4 dias-multa), de forma triplicada, considerando terem sido cinco os delitos praticados. Resulta a pena final, portanto, em 5 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias multa.

Oportuno destacar que a aplicação da regra do concurso material resultaria na pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, e 16 dias-multa, situação menos favorável ao réu. Nos termos do artigo 33, do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicada deverá ser cumprida em regime inicial fechado, pois reincidente o acusado, o que revela que não assimilou a proposta ressocializadora da pena que outrora já lhe foi aplicada.

Ausentes os requisitos legais, considerando a quantidade de pena aplicada e diante da reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por outra espécie de pena ou de conceder ao réu o benefício da suspensão condicional da pena. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para, CONDENAR o réu MARLLON EDUARDO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, inciso II (vítima Adriana Prado); 157, caput por três vezes (vítimas Adriana Adriani, Caio e Lucimar) e 157 caput c.c. artigo 61, inciso II, alínea h (vítima Sônia), tudo na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, cada um deles calculado no mínimo legal.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por estarem satisfeitos os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Respondeu preso à imputação e foi condenado ao cumprimento de pena em regime mais severo, de forma que necessária a manutenção da custódia para que se garanta a aplicação da pena e da lei penal. Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento das penas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 09 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA